

Guia de Estudio

Derechos y Legislacion Educativa | promociondocente.mx

Marco juridico de la educacion en Mexico

El sistema educativo mexicano se sustenta en un conjunto de leyes y normas que garantizan el derecho a la educacion y regulan el ejercicio de la docencia. Conocer este marco es indispensable para cualquier proceso USICAMM.

Principales ordenamientos

- **Constitucion Politica:** Art. 3 (derecho a la educacion), Art. 1 (no discriminacion), Art. 4 (interes superior de la ninez).
- **Ley General de Educacion (LGE):** regula la estructura y funcionamiento del sistema educativo nacional.
- **LGSCMM:** regula la Carrera Magisterial, procesos USICAMM, derechos y obligaciones docentes.
- **Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes:** protege el interes superior de la ninez.
- **Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad:** regula los ajustes razonables en educacion.

Derechos y obligaciones del docente

El docente tiene derecho a: salario digno, seguridad social, formacion continua, procesos transparentes de evaluacion y estabilidad laboral.

El docente tiene la obligacion de: ejercer su funcion con calidad, respetar los derechos de los alumnos, participar en los procesos de evaluacion y cumplir con los perfiles, parametros e indicadores.

Reactivos de practica con respuestas

1. ¿Cual es el articulo constitucional que establece el derecho a la educacion en Mexico?

- A) Artículo 1 Constitucional
- B) Artículo 3 Constitucional**
- C) Artículo 27 Constitucional

Respuesta correcta: B

El Artículo 3 de la Constitucion Politica establece el derecho de toda persona a la educacion y define las características de la educacion publica.

2. ¿Que ley regula la Carrera Magisterial y los procesos USICAMM?

Guia de Estudio

Derechos y Legislacion Educativa | promociondocente.mx

A) Ley General de Educacion (LGE)

B) Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM)

C) Ley Federal del Trabajo

Respuesta correcta: B

La LGSCMM publicada en 2019 es el marco juridico que regula el ingreso, promocion, reconocimiento y permanencia de los docentes.

3. Segun el Artículo 3 Constitucional, ¿que características debe tener la educacion publica?

A) Privada, religiosa y selectiva

B) Universal, inclusiva, publica, gratuita y laica

C) Regional, bilingue y de pago

Respuesta correcta: B

El Artículo 3 establece que la educacion que imparta el Estado sera universal, inclusiva, publica, gratuita y laica.

4. ¿Que es la 'permanencia' en el servicio docente segun la LGSCMM?

A) El derecho automatico del docente a conservar su plaza sin evaluacion

B) La continuidad en el servicio condicionada al cumplimiento de los perfiles, parametros e indicadores

C) La jubilacion anticipada a los 20 anos de servicio

Respuesta correcta: B

La LGSCMM establece que la permanencia se sustenta en el cumplimiento de los perfiles, parametros e indicadores que garantizan la calidad del servicio.

5. ¿Que protege el principio de 'no discriminacion' en el ambito educativo?

A) Solo a estudiantes con discapacidad

B) A toda persona, garantizando igualdad de acceso y trato sin distincion de origen, genero, religion u otras condiciones

C) Unicamente a docentes con mas de 10 anos de servicio

Respuesta correcta: B

El principio de no discriminacion garantiza igualdad de derechos para todos, sin distincion alguna (Articulo 1 Constitucional).

6. ¿Que es el 'interes superior de la ninez' y como aplica en educacion?

A) Un principio que otorga mas recursos economicos a escuelas privadas

B) El principio que obliga a priorizar el bienestar, desarrollo y derechos de ninas y ninos en todas las decisiones educativas

C) Una norma que permite a los padres elegir el curriculo escolar

Respuesta correcta: B

Guia de Estudio

Derechos y Legislacion Educativa | promociondocente.mx

El interes superior de la ninez (Art. 4 Constitucional) obliga al Estado y docentes a priorizar el bienestar y derechos de los menores en toda decision educativa.

7. ¿Que establece la Ley General de Educacion respecto a la participacion de los padres?

A) Los padres no tienen derecho a intervenir en asuntos escolares

B) Los padres tienen derecho a participar activamente en la educacion de sus hijos y en los organos de participacion social

C) Solo los padres con educacion universitaria pueden participar

Respuesta correcta: B

La LGE reconoce el derecho y deber de los padres de participar en la educacion de sus hijos y en los Consejos de Participacion Social.

8. ¿Que es el 'ajuste razonable' en el contexto de la inclusion educativa?

A) Reducir los contenidos curriculares para todos los alumnos

B) Modificaciones o adaptaciones necesarias para garantizar que personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones

C) Cambiar de escuela a alumnos con necesidades educativas especiales

Respuesta correcta: B

El ajuste razonable es una obligacion del Estado y de los docentes para eliminar barreras y garantizar el acceso pleno a la educacion (Convencion sobre Derechos de Personas con Discapacidad).

9. ¿Cual es la instancia maxima responsable de la politica educativa nacional?

A) El sindicato nacional de educacion

B) La Secretaria de Educacion Publica (SEP)

C) Los gobiernos estatales de forma autonoma

Respuesta correcta: B

La SEP es la autoridad educativa federal responsable de la politica educativa nacional, aunque los estados tienen competencias en la operacion.

10. ¿Que derechos laborales fundamentales tiene el docente segun la legislacion mexicana?

A) Solo los establecidos por el sindicato

B) Derechos a salario justo, seguridad social, estabilidad en el empleo, formacion continua y procesos justos de evaluacion

C) Unicamente los derechos contenidos en el contrato colectivo

Respuesta correcta: B

Los docentes gozan de derechos laborales constitucionales (Art. 123) y especificos de la LGSCMM: salario, seguridad social, formacion y procesos transparentes.